

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3365/2537

ธนาคาร แคลส์ เนชั่นแนล เดอ เครดิต
แอกริโคล

โจทก์
จำเลย

นาย ราจีฟ กุมาร ปา วา กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ
ป.วิ.อ. มาตรา 15

การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมี
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรค
แรก จึงจะนำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ มาอนุโลม
บังคับใช้หาได้ไม่

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ขาด
องค์ประกอบความผิด ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
158 มีคำสั่งให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์และยื่นคำร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์
โดยตรงต่อศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า เรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคแรกแล้วว่า ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ จึงจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ มาอนุโลมบังคับใช้หาได้ไม่ฉะนั้น ที่ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งยกฟ้องของศาลชั้นต้นโดยตรงมายังศาลฎีกาจึงเป็นการไม่ชอบ เพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 193 วรรคแรก ดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สันต์ หมายถึง สวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ มาตรา 4 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะถูกนำมาใช้เพื่ออุดช่องว่างแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกรณีของมาตรา 15(ดูหยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 11 โรงพิมพ์เจริญผล กรุงเทพมหานคร, 2535, น.127-129) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติว่าวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้

มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ศ.ดร.คณิต ณ นคร อธิบายว่า ถ้อยคำที่ว่า"ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ" มีความหมายสองประการคือ 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้บัญญัติไว้โดยตรง 2. เป็นกรณีที่ไม้อาจใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ (ดู คณิต ณ นคร,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม,บริษัทพิมพ์ดี จำกัด กรุงเทพมหานคร,2536. น.8) ด้วยเหตุนี้หากเป็นกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้โดยตรงแล้วจึงไม่อาจนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับได้เช่นการส่งสำเนาเอกสาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 896/2481) การส่งสำเนาอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2483) สิทธิฟ้องคดี(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2494) คำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2494) โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162-163/2500 ที่ 1574/2525) อำนาจศาล(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 396/2517) คำสั่งระหว่างพิจารณา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2528) การโอนคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1330/2532) คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุ จึงเป็นไปตามบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัย สุรสิทธิ์แสงวิโรจน์พัฒน์